

화물운송주선업자에 대한 행정제재 기준(제10조제1항 관련)

위반내용	근거조항 및 관련 조항	제재내용
1. 화물운송주선업자 또는 그 임원이 업무와 관련하여 법이나 법에 따른 명령을 위반한 경우	법 제224조제1항제4호	1차 : 업무정지 20일
	법 제269조, 제270조, 제271조, 제274조	2차 : 업무정지 40일
	법 제224조제1항제4호	3차 : 업무정지 60일
	법 제276조	1차 : 업무정지 10일 2차 : 업무정지 20일 3차 : 업무정지 30일
다만 과실로 위반한 경우	법 제224조제1항제4호	1차 : 경고처분
	법 제276조제3항제2호, 제3호, 제4호	2차 : 업무정지 10일 3차 : 업무정지 20일
	법 제224조제1항제4호	1차 : 경고처분
	법 제276조제4항제2호, 제3호	2차 : 업무정지 5일 3차 : 업무정지 10일
2. 다른 사람에게 자신의 성명·상호를 사용하여 화물운송주선업무를 하게 하거나 등록증을 빌려준 경우	법 제224조제1항제4의2호	1차 : 업무정지 20일
	법 제223조의2	2차 : 업무정지 40일 3차 : 업무정지 60일
3. 화물운송주선업자의 직원 또는 사용인이 업무와 관련하여 법이나 법에 따른 명령을 위반한 경우	법 제224조제1항제4호	1차 : 업무정지 10일
	법 제269조, 제270조, 제271조, 제274조	2차 : 업무정지 20일
	법 제224조제1항제4호	3차 : 업무정지 30일
	법 제276조	1차 : 업무정지 5일 2차 : 업무정지 10일 3차 : 업무정지 15일
다만 과실로 위반한 경우	법 제224조제1항제4호	1차 : 경고처분
	법 제276조제3항제2호, 제3호, 제4호	2차 : 업무정지 5일 3차 : 업무정지 10일
	법 제224조제1항제4호	1차 : 경고처분
	법 제276조제4항제2호, 제3호	2차 : 업무정지 5일 3차 : 업무정지 7일
4. 화물운송주선업자가 법 제222조제3항 및 제4항, 제263조 및 제266조제1항에 따른 업무 또	제224조제1항제4호	1차 : 경고처분
	법 제222조제3항 및 제4항, 제263조, 제266조	2차 : 업무정지 5일 3차 : 업무정지 10일

는 영업에 관한 보고, 서류 및 장부 등의 제출 명령을 위반하거나 법에 의한 세관장 명령을 위반한 경우	제1항	4차 : 업무정지 15일
5. 시행령 제231조제6항에 따른 등록사항 변동신고 의무를 위반한 경우	법 제224조제1항제4호 및 시행령 제231조제6항	
6. 물류정책기본법에 따른 사업정지 처분을 받은 경우	법 제224조제1항제3호	업무정지 해당기간

<위반횟수별 가중처분의 적용 기준>

1. 2차, 3차, 4차의 적용은 최근 2년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
2. 1호에 따른 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(1호에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다. 다만, 적발된 날부터 소급하여 2년이 지난 처분차수는 가중처분의 적용 차수 대상에서 제외한다.